

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4716/2538

นาย ธนิตย์ พูล เฝ้า กับพวก
นาง ปริม ธนะโชติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321

การชำระหนี้ด้วยเช็คเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์มีสิทธิไม่ยอมรับการชำระหนี้เงินด้วยเช็คได้ไม่เป็นการผิดข้อตกลง

คดีนี้กรณีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมีข้อความสำคัญว่า (1) จำเลยที่ 3 ตกลงโอนที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 3090 คืนให้แก่โจทก์ทั้งสอง และโฉนดเลขที่ 3089 คืนให้แก่โจทก์ที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ยินยอมให้ค่าตอบแทนจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 16,000,000 บาท ตกลงจดทะเบียนและรับเงินกันในวันที่ 9 ธันวาคม 2535 เวลา 11 นาฬิกาณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นในการโอนทั้งสิ้นแต่ผู้เดียว (2) ถ้าถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทและรับเงินค่าตอบแทน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินค่าตอบแทนจำนวน

16,000,000 บาท และโจทก์ทั้งสองไม่ยอมจดทะเบียนรับโอนให้ถือว่าโจทก์ทั้งสองไม่ตั้งใจที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงนี้ต่อไป และจะไม่ดำเนินคดีใด ๆ อันเกี่ยวกับการเรียกร้องที่ดินทั้งสองแปลงนี้อีก ในทางกลับกันหากจำเลยที่ 3 ไม่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสอง ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาโอนที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 3 แทน และหากจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินจำนวน 16,000,000 บาท มาชำระให้แก่จำเลยที่ 3 ตามวันและเวลาในข้อ (1) จำเลยที่ 1 ตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 53,000,000 บาท

ต่อมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2535 โจทก์ทั้งสองยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำนวนเงิน 53,000,000 บาท อ้างว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าตอบแทนจำนวน 16,000,000 บาท ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ (2) ศาลชั้นต้นสั่งให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

ต่อมาในวันที่ 28 มกราคม 2536 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีอ้างว่าได้ปฏิบัติตามคำพิพากษามาโดยตลอดแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความบางส่วน ทำให้ศาลหลงผิดออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีการยึดอายัดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม

ในวันนัดพร้อมวันที่ 30 เมษายน 2536 ทนายความโจทก์ทั้งสองและทนายจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำแถลงร่วมกันต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้ โดยตกลงกันใหม่ที่ว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมให้เงินจำนวน 25,000,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสองภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยจำเลยที่ 1 จะนำเงินมาชำระให้ ณ ศาลแพ่งหากจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินจำนวน 25,000,000 บาท

มาชำระตามนัด จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ทั้งสองบังคับคดีตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเต็มจำนวน 53,000,000 บาท

ต่อมาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำแถลงคัดค้านต่อศาล
ชั้นต้นว่า ในวันนัดชำระเงิน 25,000,000 บาทจำเลยที่ 1 มาศาลและเตรียมเช็ค
จำนวน 25,000,000 บาทมาพร้อมเพื่อชำระให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง จำเลยที่ 1 ได้
นั่งรอศาลออกนั่งพิจารณาจนกระทั่งเวลา 16.30 นาฬิกา จึงทราบว่าทนายความ
โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลว่า จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความซึ่งจำเลยที่มีได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความแต่อย่างใดศาลชั้น
ต้นสั่งนัดพร้อมอีกครั้งในวันที่ 16 มิถุนายน 2536

ในวันนัดพร้อมศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า เช็คจำนวนเงิน 25,000,000
บาท ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเตรียมมาชำระให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเช็คซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ส่งจ่ายและเป็นผู้รับเงิน มิใช่แคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ซึ่งสามารถจะรับเงินสดได้มา
ชำระให้โจทก์ กรณียังไม่ถือว่าเป็นการชำระด้วยเงินสด จำเลยที่ 1 ยังมีได้ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 ให้บังคับคดีตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 ว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เวลา 13.30
นาฬิกา ทนายความจำเลยที่ 1 ได้นำเช็ค 1 ฉบับ ส่งจ่ายเงินจำนวน 25,000,000

บาทเป็นเช็คธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาลาดพร้าว(ที่ถูกสาขาเซ็นทรัลพลาซา) โดย
จำเลยที่ 1 ได้รับมาจากบริษัทธนภาคย์ จำกัด ซึ่งชำระค่าหุ้นให้แก่จำเลยที่ 1 เช็كدัง
กล่าวลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เป็นเช็คผู้ถือมาให้โจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมรับ จน
กระทั่งเวลา 16 นาฬิกา ทนายจำเลยที่ 1 นำเช็คมาให้อีก 1 ฉบับ ลักษณะเหมือนเดิม
แต่ได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออกโจทก์จึงไม่ยอมรับ มีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระ
เงินจำนวน 25,000,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2536
เวลา 13.30 นาฬิกาแล้วหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ตามคำแถลงร่วมในรายงาน
กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 30 เมษายน 2536 ไม่ได้ระบุว่าเงิน
25,000,000 ซึ่งจำเลยที่ 1 ยินยอมชดใช้ให้โจทก์นั้นชำระด้วยเช็คเงินสดส่งจ่ายใน
วันดังกล่าวไม่ได้เพราะการชำระหนี้ด้วยเช็คลงวันส่งจ่ายในวันกำหนดชำระเงินมีผล
เป็นการชำระหนี้โดยเช็คแทนเงินได้ เช็คที่มอบให้โจทก์ตามภาพถ่ายเช็คเอกสารท้าย
ฟ้องฎีกาหมายเลข 3 เป็นเช็คเงินสดที่ผู้ครอบครองเช็คฉบับดังกล่าวสามารถนำไป
เบิกเงินสดได้ทันทีที่โจทก์ไม่ยอมรับเช็คไปเบิกเงินสดจึงเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงจำเลยที่
1 ไม่ได้เป็นผู้ผลิต และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 จำเลยที่ 1 ก็นำแคชเชียร์เช็คมา
มอบให้โจทก์อีก แต่โจทก์ไม่ยอมรับ เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามข้อตกลง
ด้วยเช็คนั้นเช็คเป็นหนังสือตราสารซึ่งผู้ส่งจ่ายธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อ
ทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกว่า
ผู้รับเงินและเช็คเป็นตั๋วเงินชนิดหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 321 วรรคสามบัญญัติว่า "ถ้าชำระหนี้ด้วยออก ด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตัว
เงินหรือประทวนสินค้า ท่านว่าหนี้จะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้า
นั้นได้ใช้เงินแล้ว" ดังนั้น การชำระหนี้ด้วยเช็คคือการชำระด้วยตั๋วเงินจึงไม่ทำให้หนี้
นั้นระงับสิ้นไปหากยังไม่ได้เงินตามเช็คและการชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคสาม ถือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทน
การชำระหนี้ด้วยเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จึง

มีสิทธิไม่ยอมรับการชำระหนี้เงินด้วยเช็คดังกล่าวได้ ตามมาตรา 321 วรรคแรก ไม่เป็นการผิดข้อตกลงแต่อย่างใดดังนั้น เมื่อครบกำหนดเวลาชำระหนี้จำเลยที่ 1 มิได้นำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนดจำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัด การที่จำเลยที่ 1 นำเช็คเชียร์เช็ครวม 2 ฉบับมาชำระให้โจทก์ในภายหลังจากนั้นก็เป็นการล่วงเลยกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว โจทก์ชอบที่จะไม่รับชำระหนี้ดังกล่าวได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>